

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1146/2536

นางสวิต อินทรเชื้อ

ผู้ร้อง

นายทวี พลสุวรรณ

ผู้คัดค้าน

นางสวิต อินทรเชื้อ ผู้ร้อง

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 248

ความว่า ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีนี้ในศาลชั้นต้นรับรองฎีกา ศาลชั้นต้นมี คำสั่งว่า ผู้พิพากษาที่ได้นั่งพิจารณาคดีในศาลชั้นต้นไม่รับรองให้ฎีกาคดีนี้จำนวนทุนทรัพย์ที่พิพาทกันในชั้นฎีกา ไม่เกินสองแสนบาท และผู้ร้องฎีกาในข้อเท็จจริงศาลชั้นต้น ไม่รับฎีกา

ผู้ร้องเห็นว่า คดีนี้ศาลชั้นต้นและศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยยกคำร้องของผู้ร้องโดยเหตุผลต่างกัน ศาลชั้นต้นได้ยกคำร้องของผู้ร้อง โดยเห็นว่าผู้ร้องครอบครองที่ดินยังไม่เกิน สิบปีนับแต่บิดามารดาผู้ร้องถึงแก่กรรม แต่ศาลอุทธรณ์ได้วินิจฉัยว่าผู้ร้องไม่ได้กรรมสิทธิ์โดยการครอบครองปรปักษ์ตามกฎหมาย เพราะนางเกลี้ยงเจ้าของที่ดินเดิมยกที่ดินให้ผู้ร้องโดยมิได้ทำเป็นหนังสือและจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่จึงเป็นโมฆะ ปัญหาในประเด็นที่ว่าผู้ร้องได้ครอบครองที่ดินจนได้กรรมสิทธิ์ตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382หรือไม่นั้น เป็นปัญหาอันควรได้รับการพิจารณาวินิจฉัย จากศาลฎีกา โปรดมีคำสั่งให้รับฎีกาของผู้ร้องไว้พิจารณาต่อไป

หมายเหตุ ผู้ร้องยื่นคำร้องขอให้ศาลมีคำสั่งว่าผู้ร้องได้กรรมสิทธิ์ที่ดินโฉนดที่ 3341 ตำบลสัมพันธ อำเภอบางขันจังหวัดปราจีนบุรีโดยการครอบครองตามประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ มาตรา 1382

ผู้คัดค้านยื่นคำร้องคัดค้าน ขอให้ศาลมีคำสั่งแสดงว่าที่ดินตกเป็นกรรมสิทธิ์ของ
ผู้คัดค้านเป็นเนื้อที่ประมาณ 9 ไร่

ศาลชั้นต้นพิจารณาแล้วมีคำสั่งให้ยกคำร้องของ ผู้ร้องและผู้คัดค้าน

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน

ผู้ร้องฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องขอให้ผู้พิพากษาที่นั่งพิจารณา คดีในศาลชั้นต้น
รับรองฎีกา ผู้พิพากษาที่พิจารณาคดีและ ศาลชั้นต้นมีคำสั่งดังกล่าว (อันดับ 57,56)

ผู้ร้องจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 60)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสอง
แสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของผู้ร้องล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว
ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว คดีนี้มีราคาทรัพย์สินหรือจำนวนทุนทรัพย์ในชั้นฎีกาไม่เกินสอง
แสนบาท ต้องห้ามมิให้คู่ความฎีกา ในข้อเท็จจริงตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณา
ความแพ่ง มาตรา 248 วรรคแรก ฎีกาของผู้ร้องล้วนเป็นฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง จึง
ต้องห้ามมิให้ฎีกาตามบทกฎหมายดังกล่าวศาลชั้นต้นไม่รับฎีกาของผู้ร้องชอบแล้ว
ยกคำร้อง

(วิทวัส อยู่วัฒนา-ไพศาล รางฆาณูร-ประสิทธิ์ แสนศิริ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ